

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----- *** -----

HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC MUA BÁN HÀNG HÓA

(V/v: Cung ứng bánh snack và thực phẩm chế biến phục vụ kinh doanh xuất khẩu)

Số: 269901/HĐNT/TL-GSS

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017;
- Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006;
- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 72/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng;
- Căn cứ vào nhu cầu kinh doanh, khả năng cung ứng và sự thỏa thuận tự nguyện, bình đẳng của hai bên.

Hôm nay, ngày 16 tháng 09 năm 2026, tại văn phòng Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Công nghiệp Thiên Long, hai bên chúng tôi gồm có:

BÊN A (BÊN BÁN): CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP THIÊN LONG

- **Đại diện:** Bà Đặng Thị Thu Hương — Chức vụ: Giám Đốc
- Trụ sở chính: Tổ dân phố Trường Sơn, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ
- Nhà máy sản xuất: Tổ dân phố Trường Sơn, Xã Lương Sơn, Tỉnh Phú Thọ
- **Điện thoại:** 0966207488 — Mã số thuế: 5400512548
- **Tài khoản thanh toán VNĐ:** 116002807693 tại Vietinbank – Chi nhánh Thành An

BÊN B (BÊN MUA): CÔNG TY TNHH GLOBAL SOLUTION SERVICE (G-SS CO.,LTD)

- **Đại diện:** Ông NGUYỄN VĂN TRUNG — Chức vụ: Giám Đốc
- Trụ sở chính: Tầng 18, tòa nhà CEO Tower, Lô HH2-1, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Trì (Nam Từ Liêm), Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0966688525 — Mã số thuế: 0109469047 — Email: safetylife.1st@gmail.com / trungnv.gss@gmail.com
- **Tài khoản thanh toán VNĐ:** 2991116668888 tại MB Bank – Chi nhánh Phùng Hưng, Hà Nội

Hai bên cùng tự nguyện, bình đẳng thỏa thuận và thống nhất ký kết Hợp đồng nguyên tắc mua bán hàng hóa với các điều khoản cụ thể sau đây:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG HỢP ĐỒNG & DANH MỤC HÀNG HÓA NGUYÊN TẮC

1.1. Bên B đồng ý mua và Bên A đồng ý sản xuất, cung ứng các sản phẩm bánh snack và thực phẩm chế biến sẵn do Bên A trực tiếp sản xuất, phục vụ nhu cầu kinh doanh thương mại và xuất khẩu của Bên B trong suốt thời hạn có hiệu lực của Hợp đồng này.

1.2. Bảng Danh mục hàng hóa nguyên tắc có thể giao dịch giữa hai bên:

STT	Tên nhóm / Tên sản phẩm	Mã HS	Quy cách & Đóng gói tiêu chuẩn	Vai trò / Ghi chú
1	Snack Quẩy Giòn Giòn	1905.90.90	Cốc 22g; 300 cốc/thùng carton 5 lớp tiêu chuẩn xuất khẩu (hoặc theo thỏa thuận)	Mặt hàng chủ lực
2	Các loại Bánh Snack chế biến khác	1905.90.90	Đóng thùng carton, quy cách chi tiết xác định theo từng Đơn đặt hàng (PO)	Theo nhu cầu Bên B
3	Các sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn khác	Theo mã HS thực tế	Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bao bì nhãn mác theo từng Đơn đặt hàng cụ thể	Mặt hàng mở rộng

1.3. Cơ chế xác lập số lượng, đơn giá và giá trị đơn hàng:

- Hợp đồng này là hợp đồng khung có giá trị áp dụng cho nhiều lần giao dịch. Số lượng, chủng loại hàng hóa, đơn giá cụ thể, tiến độ giao hàng và tổng giá trị cho từng lô hàng sẽ được hai bên thỏa thuận và xác lập độc lập tại từng thời điểm thông qua Phụ lục Hợp đồng kèm Đơn đặt hàng (Purchase Order - PO) bằng văn bản.

- Đơn giá ghi trên từng Đơn đặt hàng là đơn giá giao tại Cửa kho Bên A (tỉnh Phú Thọ), đã bao gồm thuế GTGT, chi phí đóng gói thùng carton tiêu chuẩn xuất khẩu và chi phí bốc dỡ hàng hóa lên phương tiện vận tải của Bên B.

- Khi có biến động lớn về giá nguyên vật liệu, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản trước tối thiểu 15 ngày để hai bên cùng bàn bạc, thống nhất mức giá áp dụng cho Đơn đặt hàng tiếp theo.

1.4. Tính liên kết pháp lý: Mọi Phụ lục hợp đồng và Đơn đặt hàng (PO) có đầy đủ chữ ký, con dấu của hai bên là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hợp đồng nguyên tắc này.

ĐIỀU 2: TIẾN ĐỘ, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HÓA

2.1. Thời gian giao hàng: Được quy định cụ thể tại từng Đơn đặt hàng (thông thường từ 03 đến 05 ngày làm việc kể từ ngày Bên A nhận được khoản tiền tạm ứng đợt 1). Thời gian phương tiện vận tải vào bốc hàng cụ thể sẽ do Bên B thông báo trước cho Bên A tối thiểu 02 (hai) giờ.

2.2. Địa điểm giao hàng: Tại Cửa Kho Nhà máy Bên A (TDP Trường Sơn, Xã Lương Sơn, Phú Thọ). Hàng hóa được giao lên phương tiện vận tải đường bộ do Bên B chỉ định hoặc ủy thác tại từng chuyến giao hàng.

2.3. Trách nhiệm bốc dỡ: Bên A bố trí nhân lực và thiết bị xe nâng/băng tải bốc xếp toàn bộ hàng hóa lên phương tiện vận tải an toàn, ngay ngắn, bảo đảm không xếp quá số lớp quy chuẩn của thùng carton.

2.4. Xác nhận giao nhận hàng hóa: Tại thời điểm giao nhận tại kho, đại diện hai bên (hoặc đại diện đơn vị vận tải được Bên B ủy thác) tiến hành kiểm đếm thực tế số lượng thùng, tình trạng niêm phong và ký kết đồng thời 02 văn bản: (i) Biên bản bàn giao hàng hóa (BBBG) xác nhận số lượng thùng thực tế và tình trạng bao bì nguyên vẹn; (ii) Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc Phiếu xuất kho của Bên A có đầy đủ chữ ký và dấu mộc xác nhận của Bên A.

ĐIỀU 3: NGUYÊN TẮC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT & TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

3.1. Phương thức thanh toán bắt buộc qua ngân hàng (Tuân thủ Điều 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC & Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14):

- Nhằm đảm bảo tính minh bạch tài chính và điều kiện hợp pháp để Bên B thực hiện kê khai, khấu trừ và hoàn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu, hai bên thống nhất thực hiện thanh toán 100% bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng chính thức của hai pháp nhân:

- * Tài khoản trích tiền của Bên B: Số tài khoản VND 2991116668888 mở tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) – Chi nhánh Phùng Hưng, Hà Nội.

- * Tài khoản thụ hưởng của Bên A: Số tài khoản 116002807693 mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh Thành An.

- Hai bên cam kết không thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản cá nhân. Mọi chứng từ thanh toán ngân hàng (Ủy nhiệm chi và Giấy báo Nợ hợp lệ) là căn cứ pháp lý quyết toán tài chính giữa hai bên.

3.2. Quy trình tiến độ thanh toán cho từng Đơn đặt hàng (PO):

Hai bên thống nhất tiến độ thanh toán được phân kỳ linh hoạt theo 02 giai đoạn cho mỗi Đơn đặt hàng như sau:

- Giai đoạn 1 (Tạm ứng cọc sản xuất): Bên B thanh toán khoản tạm ứng (thông thường là 30% giá trị đơn hàng hoặc theo thỏa thuận cụ thể tại PO) trong vòng 01 ngày làm việc sau khi ký Đơn đặt hàng để Bên A triển khai công tác vật tư, chuẩn bị bao bì và bố trí ca sản xuất đóng gói.

- Giai đoạn 2 (Thanh toán trước khi giao hàng): Bên B thanh toán tiếp khoản tiền hàng (70% còn lại của giá trị đơn hàng hoặc theo thỏa thuận cụ thể tại PO) ngay khi Bên A hoàn thành đóng gói đủ 100% số lượng theo đơn và phương tiện vận tải của Bên B đến cửa kho sẵn sàng tiếp nhận bốc xếp hàng.

3.3. Trách nhiệm phát hành Hóa đơn GTGT điện tử hợp lệ:

- Bên A có trách nhiệm phát hành Hóa đơn GTGT điện tử hợp pháp gửi cho Bên B trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm giao nhận hàng hóa tại kho. Hóa đơn phải ghi đúng tên hàng hóa theo Đơn đặt hàng (đối với mặt hàng chủ lực bắt buộc ghi đúng: 'Snack Quẩy Giòn Giòn'), đúng đơn giá, đúng thuế suất GTGT quy định, đúng thông tin đăng ký kinh doanh và Mã số thuế của Bên B (0109469047), đồng thời truyền dữ liệu thành công lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

- Trường hợp Hóa đơn có sai sót, Bên A có trách nhiệm phối hợp biên bản điều chỉnh hoặc phát hành hóa đơn thay thế hợp lệ trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bên B.

ĐIỀU 4: TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG & HỒ SƠ PHÁP LÝ PHỤC VỤ HOÀN THUẾ VÀ XUẤT KHẨU

4.1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm & Đổi trả hàng hóa: Hàng hóa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hạn sử dụng còn tối thiểu 80%. Đóng gói thùng carton 5 lớp nguyên vẹn. Đổi mới 100% trong 24 giờ nếu hàng lỗi quy cách, móp méo.

4.2. Trách nhiệm cung cấp hồ sơ pháp lý phục vụ thông quan, cấp C/O và hoàn thuế: Bên A có trách nhiệm phối hợp cung cấp cho Bên B: (1) Hóa đơn GTGT điện tử XML+PDF; (2) Hợp đồng & Phụ lục PO; (3) BBBG & Phiếu xuất kho; (4) Packing List nội địa chi tiết Net W, Gross W, CBM; (5) Giấy chứng nhận ATTP / ISO 22000; (6) Bản tự công bố kèm Phiếu kiểm nghiệm còn hạn; (7) Bản cam kết xuất xứ phục vụ cấp C/O Form D; (8) Phối hợp hỗ trợ hồ sơ kiểm nghiệm cấp Health Certificate (HC) hoặc CFS khi khách nhập khẩu yêu cầu.(9)

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP & ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng: Phạt chậm giao hàng, chậm thanh toán chịu lãi suất nợ quá hạn của Vietinbank. Bên gây thiệt hại về hồ sơ chứng từ dẫn đến việc bị xử phạt hoặc từ chối hoàn thuế có trách nhiệm khắc phục và bồi thường thiệt hại thực tế theo quy định pháp luật.

5.2. Giải quyết tranh chấp: Ưu tiên thương lượng trong 30 ngày; nếu không giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội (nơi Bên B đặt trụ sở chính).

5.3. Hiệu lực hợp đồng: Có hiệu lực 01 năm kể từ ngày ký, tự động gia hạn hàng năm. Lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A (BÊN BÁN)

(Ký tên, đóng dấu)



ĐẶNG THỊ THU HƯƠNG

Giám Đốc

ĐẠI DIỆN BÊN B (BÊN MUA)

(Ký tên, đóng dấu)



NGUYỄN VĂN TRUNG

Giám Đốc